

퇴직공제금 지급 업무 매뉴얼

1. 퇴직공제금 지급 청구자격

참고 조항 : (건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 '건설근로자법') 제14조 제1항)

- 공제부금의 납부 월수가 12개월(이하 '적립일수 252일') 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우
- 적립일수 252일 미만인 피공제자가 65세에 이른 경우
- 피공제자가 사망한 경우

※ 부상·질병으로 퇴직공제금을 직접 받을 수 없는 경우 수령의 위임가능(건설근로자법 시행령 제16조)

2. 퇴직공제금 지급 청구방법 (우편, 공제회 지사 및 센터 방문, 팩스, 이메일, 인터넷, 전화)

- 공제회 지사·센터 방문, 우편*, 팩스, 이메일, 인터넷(모바일** 포함)

* 우체국 공제회 맞춤형 계약등기(이하 '직접방문 서비스')를 통해 집배원이 직접 거주지로 방문 후 퇴직공제금 지급청구서 작성하여 회신하는 우편물 포함

** 모바일앱 및 휴대폰 문자(URL) 또는 QR코드를 통한 청구

- 전화(본인인증, 녹취)

－ 수급요건 완화 대상자(생존자) 중 적립원금 기준 50만원 미만자

※ 전화청구 업무는 고객센터에서 수행

3. 퇴직공제금 지급 청구 서류

- 퇴직공제금 지급청구서(이하 '청구서') 1부(전화 청구시 제외)

- 청구자 신분증 사본 1부(필요시)

※ 전화 청구 시 제외

※ 비대면(우편, 팩스, 이메일) 청구 시 신분증 사본 필수이나 직접방문 서비스에 따라 회신된 지급청구서는 신분증 사본 장구 생략

- 청구자격 증빙서류(이하 '구비서류') 일체(전화 청구시 제외)

4. 퇴직공제금 업무 처리기간 및 처리기간 계산방법

참고 조항 : (건설근로자법 시행규칙 제19조 제3항)

- 처리기간 : 접수일로부터 14일

－ 단, 서류보완, 근무관계 사실확인, 부정수급 의심 등 기타 확인이 필요한 경우 이와 관련한 회신 요청기간은 처리기간에 불산입

- 처리기간 계산방법

－ 접수일을 포함하여 14일을 계산하되, 공휴일과 토요일은 불산입, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 이후 첫 근무일로 연장

※ 근로자의 날은 산입

5. 퇴직공제금 지급 세부절차

접수 -> 보완, 반려 등 : 사안 발생 시 -> 지출결의 -> 지급(지사)

6. 퇴직공제금 접수 방법

방문, 우편, 팩스, 이메일, 인터넷, 전화로 가능

7. 퇴직공제금 방문 접수

○ 방법

- 방문 청구인 본인확인을 위한 신분증(주민등록증 등) 확인
- 청구사유에 따른 구비서류를 확인하고 「건설e음」 시스템(이하 '건설e음')에 청구사항을 입력하고 청구서 및 구비서류 업로드
 - ※ 청구서는 민원인의 편의를 위하여 담당자가 청구사항을 전산에 입력하여 태블릿을 통해 민원인의 전자서명을 받아 저장 후 업로드(단, 작성된 청구서를 제출한 경우 제외)
 - ※ 청구인이 요구하는 경우 접수증을 교부

방문자 중 신분증 사본이 필요한 경우(외국인, 대리인 또는 후견인 청구 등)에는 신분확인을 위한 신분증 제시와 별도로 사본을 반드시 징구해야 함

8. 퇴직공제금 우편, 팩스, 이메일 접수

○ 방법

- 청구서 및 구비서류를 확인하고 건설e음에 청구사항 입력 후 청구서 및 구비서류 업로드
- 전산입력과 동시에 청구자의 문자메시지(전자적 방법 포함)로 접수사실(접수완료, 처리기한 등) 자동 통보
 - ※ 단, 청구서상 휴대폰 번호 기재되지 않은 경우 접수사실 자동 통보 생략
- 청구인 인적사항(성명, 주민등록번호 등)과 신분증 사본 일치여부 확인
 - ※ 직접방문 서비스에 따라 회신된 지급청구서는 신분증 사본 징구 생략

직접방문 서비스로 회신되는 지급청구서는 우편, 팩스, 이메일로 접수되어도 신분증 사본 징구 생략

9. 퇴직공제금 인터넷(모바일 포함) 접수

○ 방법

- 청구자가 전자서명법에 따른 공동인증(카카오페이 등) 등을 거쳐 건설e음에 접속하여 청구서 입력 및 구비서류 등록
- 청구서 저장과 동시에 문자메시지(전자적 방법 포함)로 접수사실(접수완료, 처리기한, 처리주무부서 등) 자동 통보(문자내용 우편, 팩스 접수와 동일)
 - ※ 단, 청구서상 휴대폰 번호 기재되지 않은 경우 접수사실 자동 통보 생략
- 접수사실 확인 시 지사·센터 검토자는 건설e음 [퇴직공제금 신청] 목록에서 처리상태 변경(접수 → 처리중)
 - ※ 접수당일 처리상태 변경을 원칙으로 하되, 접수일이 업무시간 종료 후 접수되거나 토요일 또는 공휴일인 경우 그 이후 첫 근무일에 변경

10. 퇴직공제금 전화 접수

- 접수방법
 - 청구자가 상담원과 통화하면서 본인 확인, 지급계좌 검증 등 실시
- 전화 청구 업무 처리절차
 - 신청 접수(주민등록번호 확인요청)(상담원)
 - 신청 가능 여부 확인(상담원)
 - 본인확인 실시(상담원)
 - 계좌번호 확인(상담원)
 - 접수완료 확인(상담원)
 - 퇴직공제금 지급 및 지급결과 안내(공제회)
 - 공제회 지사, 센터 직원은 대상자 및 서류(녹취파일) 첨부 여부를 확인한 후 접수

11. 퇴직공제금 접수 완료 SMS 발송 내용

<공통 문자내용>

[건설근로자공제회] [성명] 님, 귀하의 퇴직공제금 지급청구서가 정상적으로 접수되었으며, 서류가 부족한 부분이 있거나 기타 확인이 필요한 사항이 있을 경우 같이 알려드리겠습니다 참고하시기 바랍니다.

-참고사항-

- 처리예정기한 : 접수일로부터 14일 이내
 - 청구서류 보완 및 사실 확인이 필요한 경우 처리예정기한이 연장될 수 있습니다.
 - 처리예정기한에서 공휴일 및 토요일은 제외되며, 처리예정기한의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 그 익일로 연장됩니다.

- 처리주무부서 : 퇴직공제금 접수처 (전화번호: 1666-1122)

<사망자 유족 접수완료 문자내용>

[건설근로자공제회] [성명] 님의 사망사유 퇴직공제금 지급청구서가 제출되었습니다.

건설e음 홈페이지에서 진행상황을 조회하실 수 있습니다.

또한 사망자 유족으로 퇴직공제금을 청구함에 있어 선순위 유족·유언이 존재할 경우 퇴직공제금 청구자격은 발생되지 않고, 동순위 유족·유언이 존재할 경우 퇴직공제금은 안분된 금액으로 지급되오니 청구 전 반드시 유족순위를 확인하여 주시기 바랍니다.

-참고사항-

- 이하 동일

12. 공제회에 퇴직공제금 신청, 접수 시 확인해야 할 사항

◆ 공제회 접수시 확인해야 할 사항(공통)

- (압류방지) 압류방지통장 제출 시 행복지킴이통장 여부 확인
 - [퇴직공제금 신청] 청구인 정보 예금계좌번호 입력 시 지킴이통장 제출여부 체크
 - ※ 행복지킴이통장 : KEB하나은행, 우리은행, 기업은행, sc제일은행, 농협(상호금융), 우체국, 새마을금고, 신한, 산림조합 등 시중은행

13. 공제회에 퇴직공제금 접수 시 구비서류 미비 등으로 인한 보완(사안발생 시)
- 구비서류 적정성, 입금가능 통장여부 등 확인 후 보완 필요시 유선 또는 문서로 서류보완 요청(보완 기한은 접수일로부터 10일 이내로 함)
 - 보완대상자 선택 후 보완필요 내역 등록
 - ※ [퇴직공제금 신청] 목록 → 대상자 선택 → 처리상태 관리
 - (사실확인) [퇴직공제금 신청] 내 「사실확인대상 내역확인」 을 클릭하여 팝업창 알림 시
 - 근로자에게 근로관계 등 사실확인을 조사(이하 ‘사실확인’)하기 위해 「근로관계 등 사실확인서」 를 청구하며, 경우에 따라 퇴직공제금 지급금액이 변경되거나 지급일이 지연될 수 있음을 안내
 - 사실확인대상자 선택 후 사실확인 내역 등록
 - ※ [퇴직공제금 신청] 목록 → 대상자 선택 → 처리상태 관리
 - (부정수급) 부정수급 의심 팝업창 알림 시
 - 알림사항에 따라 근로자에게 부정수급 여부 조사·확인
 - (유선확인) 피공제자 근무여부 등 유선확인(필요시)
 - (안내사항) 재청구자의 경우에는 제도의 취지 및 장기적립혜택 등을 안내하여 퇴직공제금 청구여부를 결정할 수 있도록 충분한 상담 실시
 - 압류방지 통장의 경우 계좌인증 불가로 통장 사본 등을 통해 계좌확인 필요할 수 있으나 담당자 재량으로 사본 생략 가능 (※ 지급 단계에서 여입 발생될 가능성이 크므로 사본 청구 여부는 자체 판단하여 진행)
 - ☞ 외국인 청구서 접수 시 영문 성명과 실제 계좌조회를 통해 확인된 성명이 영문이 아닌 한글로 표시되어 불일치할 경우, 구두 및 유선 등을 통해 ‘계좌 예금주’ 재확인 철저
 - ※ 계좌 조회 시 통장 상 예금주명이 영문이나 일부 금융기관에서 이를 한글로 표시함

14. 퇴직공제금 접수 시 구비서류 보완

☐ 구비서류 보완

○ 처리원칙

건설근로자법 제23 조의2 에 따라 공제회가 관계기관으로부터 제공받은 자료로 확인이 가능한 경우에는 해당 서류의 제출을 갈음 (건설근로자법 시행규칙 제 19조제 항 단서1)

※ 나이 도달 60세 또는 65세 증명서류는 공제회 전산시스템에서 주민등록전산자료가 확인 된 경우 신분증 사본 첨부 생략

- 미비된 서류 중 **행정정보공동이용센터(share.go.kr)**에서 열람이 가능한 행정서류*에 대하여는 반드시 청구인의 서면 동의(행정정보 공동이용지침 참고)를 받은 후 직접 출력하여 보완처리 가능

* (대상정보) 주민등록표 등·초본, 외국인등록사실증명, 국내거소신고사실증명, 건강보험자격득실확인서, 농업경영체증명서, (본인)사업자등록증명, 어업경영체등록확인서, 임금계좌확인정보(통장사본), 장애인증명서, 출입국에관한사실증명, 축산업(가축사육업)허가(등록)증 등 11종

행정정보공동이용망 사용자 신청을 통해 권한을 부여받은 각 지사 및 센터 담당자(각 지사, 센터별 최대 3명까지 지정가능)만 접속 가능

- 그 외의 미비서류에 대하여는 접수일로부터 10일 이내 유선(또는 문자메시지*), 문서** 등으로 청구인에게 구비서류 보완 요청

* 본 규정에서 ‘문자메시지’란 ‘전자적 방법’을 포함하며, 이하 동일한 의미로 사용

** 청구인이 특별히 문서로 요청하는 경우에는 문서로 보완 요청

- 기한 내 보완 완료 시 지급예정일을 확정하여 지급결의에 포함하고, 서류 보완이 안 된 경우 반려처리(민원 처리에 관한 법률 시행령 제24조, 제25조 참고)

※ 처리기간 산정 : 서류 보완요청 기간(10일) 및 토요일, 공휴일은 처리기간에 불산입하며, 기간 말일이

공휴일인 경우 그 이후 첫 근무일로 기간 연장

15. 퇴직공제금 접수 구비서류 보완 처리방법

◆ 서류보완 처리방법

- (보완방법) 문서, 전화, 구두, 이메일 등
 - 구두 또는 유선 안내 시 휴대전화 문자메시지 병행 실시
 - 전화번호가 없거나 전화연결이 안 된 경우, 청구인이 문서를 요구하는 경우에는 반드시 문서(등기우편)로 보완요청
- (회신요청기한) 접수일로부터 10일 이내
- (안내사항) 보완서류, 회신기한, 회신방법, 반려처리내용 등
- (전산입력) [퇴직공제금 신청] 목록 상 「통화 및 보완요구 내역」에 요청사항 및 회신내용 등 명시

16. 퇴직공제금 접수 시 서류보완 SMS 발송 내용

[건설근로자공제회] (성명)님의 퇴직공제금 청구서류를 검토하는 중 보완이 필요한 서류(보완사유)가 있어 안내드리며, (응신기한)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

◆ 보완서류 발송방법

1. 스마트청구 URL 클릭 : (<https://mo1122.cwma.or.kr/m/cw.do>)
2. 문자 : (발송 지사 또는 센터 문자번호)
3. FAX : (발송 지사 또는 센터 팩스번호)
4. 이메일 : (발송 지사 또는 센터 이메일주소)
5. 건설e음(<https://eum.cw.or.kr>) 또는 앱 : [마이페이지 > 나의 퇴직공제금 > 퇴직공제금 신청/지급내역]에서 신청 건 조회 후 서류첨부

만약 기한 내 서류 보완이 안 될 경우 청구서류 일체를 반려할 예정임을 알려드립니다.

※ 서류보완과 관련하여 문의사항이 있으신 경우 1666-1122로 연락주시기 바랍니다.

17. 퇴직공제금 접수 근무관계 사실확인 보완

- [퇴직공제금 신청] 내 「사실확인대상내역 확인」을 클릭하여 알림사항* 팝업 시
 - * 청구인과 현장 퇴직공제업무 담당자가 동일인 또는 그 가족인 경우 등
- 「근무관계 사실확인 조회업무 처리지침」에 따라 사실확인 절차 진행(근로자 또는 사업주에게 근로관계 사실확인서 제출요청)하고, 그 결과에 따라 지급 또는 부지급 처리
- ※ 사업주 사실확인 실시 등으로 지급이 지연되는 경우 필요시 청구인에게 그 사실을 안내

18. 퇴직공제금 접수 근무관계 사실확인 실시 SMS 발송 내용

[건설근로자공제회] (성명)님, 귀하가 (청구일자) 청구하신 퇴직공제금 심사와 관련하여 근로하셨던 (업체명)에 근로관계 등을 확인하고 있습니다. 이로 인해, 귀하의 퇴직공제금 지급이 (처리에정일)까지 지연될 수 있으니 양해 부탁드립니다.(처리에정일이 토요일 및 공휴일에 해당할 때는 그 이후 첫 근무일로 연장)

※ 사실확인과 관련하여 문의사항이 있으신 경우 1666-1122로 연락주시기 바랍니다.

19. 퇴직공제금 접수 부지급

(민원 처리에 관한 법률 준용)

- 부지급 대상
 - 적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우
 - 피공제자의 공제부금 적립일수가 252일 미만인 경우
 - 사실확인으로 인한 근로일수 삭감 등으로 적립일수가 252일 미만으로 조정되는 경우
 - 피공제자가 사망한 경우

- 선순위 유족이 있는 것으로 확인된 경우(유족 청구 시)
 - ※ 선순위 유족이 청구하도록 안내(문서)

부지급 통보 문서 작성 시 선순위 유족이 존재하여 부지급 처리되었음을 안내하고, 선순위 유족이 수령할 수 있도록 퇴직공제금 청구 가능 사실을 안내

- 사망근로자의 유족이 지급대상범위(사망당시)에 해당하지 않은 경우
 - 기타 건설근로자법 제14조의 퇴직공제금 지급에 해당되지 않는 경우
 - 부지급 절차
 - 부지급 전 유선(또는 문자메시지)으로 부지급 예정 등을 안내
 - 부지급 통보(문서, 유선 등)
 - ※ 부지급 사유를 안내하고, 상담내역에 통보 내용 입력
 - ※ 청구인이 요청한 경우에는 접수서류 일체 반환

20. 퇴직공제금 접수 청구서 반려

(민원 처리에 관한 법률 준용)

- 반려대상
 - 서류보완 요청기한까지 회신되지 않은 경우
 - 청구인 본인이 작성한 퇴직공제금 지급청구 취소서를 접수한 경우
 - ※ 본인이 유선으로 취소의사를 밝히는 경우도 인정하며 상담내용은 반드시 전산 기록
 - 인터넷(모바일 포함)으로 퇴직공제금 청구를 취소한 경우
- 반려절차
 - 반려 전 유선(또는 문자메시지)으로 반려 예정 등을 안내
 - 반려 통보(문서, 유선 등)
 - ※ 반려 사유를 안내하고, 상담내역에 통보 내용 입력
 - ※ 청구인이 요청한 경우에는 접수서류 일체 반환
 - ※ 인터넷(모바일 포함)으로 청구 후 동일한 방법으로 취소하는 경우 반려절차 생략

21. 퇴직공제금 접수 처리불가

(민원 처리에 관한 법률 준용)

- 처리불가 대상
 - 구비서류 보완이 필요하나 주소지 불명 및 유선 연락이 되지 않은 경우
- 처리불가 절차
 - 처리불가 내부 결재 후 종결처리

22. 지사 및 센터의 부서별 지출결의

- 공제회 지사·센터 직원은 제2편 제1장 접수에 따른 구비서류 등에 이상이 없을 때에는 지급예정일

지정

- 지급예정일이 확정된 청구 건에 대하여 개인별 퇴직공제금 지급내역서 및 청구서류 일체를 첨부하여 지출결의서(전표)에 대한 내부결재를 득함
 - **(기안방법)** [신청관리] ⇨ [퇴직공제금 신청] ⇨ 지급예정일 입력 및 결재대상유형 선택 후 검색 ⇨ 지출결의 대상자 선택 ⇨ [지출결의서(전표) 기안] 클릭 ⇨ [결재선 선택] ⇨ [결재상신]
 - ※ 결재권자 부재 시 E-HR에 등록된 대리결재자가 결재
 - **(확인사항)** 퇴직공제금 지급내역서 상 퇴직공제금, 퇴직소득세, 대부금 상계여부, 특별퇴직공제금 등을 확인하고 부서별 결의서와 퇴직공제금, 퇴직소득세, 지급액 함께 일치여부 확인
- 지사 및 센터 지출담당자는 기안자 인증 처리 후 지사장(센터의 경우 센터선임)의 결재를 득하며, 센터는 결재완료 후 별도로 지사 지출담당자에게 통보
 - **(기안자 인증)** [퇴직공제금 신청] ⇨ [결재문서함] ⇨ 지급대상 지출결의서 선택 ⇨ [기안자 인증] 클릭 ⇨ 기안자 비밀번호 입력
 - **(결재방법)** [퇴직공제금 신청] ⇨ [결재문서함] ⇨ 지급대상 지출결의서 [문서보기] 확인 클릭 ⇨ [결재] 클릭
- 지사 및 센터 지출담당자는 지급예정일이 확정된 청구인에게 지급예정일을 문자메시지로 통보(필요시)
 - ※ 결재완료 후 지급예정일 SMS 통보 가능
 - **(지급예정일 SMS 통보)** [퇴직공제금 신청] ⇨ [결재문서함] ⇨ 문자 발송대상 지출결의서 [문서보기] 확인 클릭 ⇨ 통보대상자 선택 ⇨ [지급예정일 안내 SMS발송] 클릭

23. 지사 및 센터의 부서별 지출결의 시 지급예정일 SMS 발송내용

[성명] 님의 퇴직공제금이 0000년 00월 00일에 지급될 예정입니다. 다만, 계좌오류 등의 문제발생 시 지급이 지연될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다. 건설근로자공제회

- 지급 당일, 지급예정일 문자를 발송하는 경우에는 문자 발송을 생략하여 단순 문의 전화 업무량을 줄이고, 예정일 문자발송이 지급일 보다 빠른 경우에는 민원인이 사전에 지급예정일을 인지할 수 있도록 가능한 문자 발송

□ 지출결의 결재권자 : 지사장

- ※ 센터의 경우 센터선임

24. 퇴직공제금 지급

- 지사 지출담당자 및 결재자(지사장)는 지사 및 센터 지출결의서(전표)를 근거로 퇴직공제금 지급예정일에 개인별 계좌로 이체
 - ※ 지사 지출담당자는 계좌 송금 중 특이사항(금액상이, 입금불가 등) 발생 시 즉시 본회 전담부서로 통보 및 조치사항 확인 후 지급
 - **(편뱅킹 이체)** [퇴직공제금 신청] ⇨ [결재문서함] ⇨ 지급대상 지출결의서 선택(다중 선택 가능) ⇨ [편뱅킹 이체] 클릭 ⇨ 결재자 비밀번호 입력
- 지사 지출 담당자는 이체완료 후 지출결과 보고 시 '지출결과 확인자'에게 검증 후 내부결재를 득함

※ 지출결과 확인자(지출담당자 제외)는 예금주 및 지급금액 등의 지출 결과를 지급결의서 등과 대조를 통한 사후 검증 실시

○ 지사 지출담당자는 결재완료 후 청구인에게 지급결과 문자메시지 발송 및 회계전표 승인처리

－ (지급결과 SMS 통보) [퇴직공제금 신청] ⇨ [결재문서함] ⇨ 문자발송 대상 지출결의서 [문서보기] 확인 클릭 ⇨ 문자발송 대상자 선택 ⇨ [지급일 안내 SMS발송] 클릭

25. 퇴직공제금 지급결과 SMS 발송내용

제목 : [건설근로자공제회]

{성명({피공제자번호})}님이 신청하신 퇴직공제금 {지급액}이 {지급일자}, {은행명} 계좌로 입금 완료되었습니다.

퇴직소득원천징수영수증/지급명세서(조회용)는 아래 링크를 통해 확인하시기 바랍니다.(피공제자 생년월일 6자리 등록)

(퇴직소득원천징수영수증 개별링크)

－ (회계전표 생성) 예산회계시스템 [재무회계] ⇨ [결의서 및 전표관리] ⇨ [전표승인] ⇨ 승인할 전표 조회(회계단위 : 부금회계) 후 승인상태 [승인] 확인 ⇨ [저장]

※ 공제회 전산시스템에서 펌뱅킹 이체가 정상적으로 완료된 시점에 예산회계시스템(BAS)으로 이체결과 값 전송되어 전표 자동생성

－ 퇴직공제금 지급 결재권자 : 지사장

26. 퇴직공제금 여입

○ 지사 지출담당자가 지급실패 피공제자 계좌번호 확인이 가능한 경우 입금가능한 계좌번호로 변경 후 결재자에게 재이체 요청

－ (재이체 방법) [퇴직공제금 신청] ⇨ [결재문서함] ⇨ 지급대상 지출결의서 선택(다중 선택 가능) ⇨ [펌뱅킹 이체] 클릭 ⇨ 결재자 비밀번호 입력

※ 이체결과 ‘지급실패’ 건에 한하여 펌뱅킹 재이체 가능(지급완료건 자동제외)

○ 지사 지출담당자가 당일 내 입금불가 및 피공제자와 연락두절, 계좌변경 불가 등으로 인한 여입 발생 시 여입 보고

○ 여입 건을 제외한 지급완료 건은 여입재결의로 내부결재를 득함

－ (재결의 방법) [퇴직공제금 신청] ⇨ [결재문서함] ⇨ 지급실패 지출결의서 [문서보기] 확인 클릭 ⇨ [여입재결의] 클릭 ⇨ [결재상신] 클릭

※ 이체결과 ‘지급실패’ 제외되고 ‘지급완료’건에 한해 재결의 진행됨. 보완 필요 청구건은 신청서 상세화면 접속하여 처리상태 ‘보완중’ 변경 후 보완 처리

－ 퇴직공제금 여입 결재권자 : 지사장

27. 퇴직공제금 지급오류 발생 시

○ 보고 절차

－ (1단계-지사) 지급오류 발생 확인자는 즉시 지사장에게 보고하고(지사 내부문서 결재 등), 해당 지사는 본회 전담부서로 오류 내용 공유

－ (2단계-본회) 본회 전담부서는 본부장에게 보고

○ 처리 절차

－ (1단계-지사) 해당 지사는 처리 방안(과다지급의 경우 환급계좌, 과소지급의 경우 추가지급 방안 등) 마련 후 본회 부서 협조 필요사항 업무연락 발송

－ (2단계-본회) 본회 전담부서는 해당 피공제자 건설e음 정보 조회 시 안내문구(팝업) 게시 등 조치

- (3단계-지사) 해당 지사는 처리 방안 조치 결과를 본회 전담부서로 업무연락 발송
- (4단계-본회) 본회 전담부서는 지사 조치 결과를 본부장에게 보고

24. 퇴직소득세 납부 : 본회 회계담당부서

○ 납부기한 : 매월 10일

- 전월 원천징수한 퇴직소득세를 익월 10일까지 관할세무서에 납부
 - ※ 세액 납부 관련 사항은 회계총무팀 협조
- 수정 및 경정 청구 사유발생시 관할세무서 동시 신고
 - (지사) 납부해야 할 세액을 확정하여 매월 7일까지 고객센터부 및 회계총무팀으로 제출
 - (회계총무팀) 국세청(관할세무서)에 세액신고(수정 및 경정 청구 포함) 및 납부

○ 원천징수영수증 통보

- 지사 지출담당자는 매월 말일까지 전월 지급된 퇴직공제금 청구자에게 퇴직소득원천징수영수증 통보(문자, 우편 등)
 - ※ 비대면 접수자 등 원천징수영수증 전자 발급을 위해 청구인 연락처 필히 기재
 - ※ 통보 서식은 소득세법 시행규칙 [별지 제24호 서식(2)] 참고
- 피공제자(청구인)의 전화번호가 없거나 불명확한 건 및 우편 수령을 희망하는 경우는 별도 우편발송 실시
- 법률자문 결과, 퇴직소득원천징수영수증 교부 방법에 대한 특별한 제한 없음

28. 퇴직공제금 신청 공통 구비서류 - 적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우

□ 퇴직공제금 지급청구서 1부

○ 확인사항

- 청구인 및 피공제자 인적사항 일치여부, 청구사유 적정성, 청구인의 지급요청 계좌 확인 및 입금가능 여부*, 본인 서명(날인) 여부 등
 - * 국민연금 및 실업급여 압류방지 전용 통장, 포인트 통장 등은 입금불가하며 최근 1년 이내 거래 내역이 있는 계좌만 유효

□ 신분증 사본 1부

- 청구사유가 '부상 및 질병'(수령 위임) 등 신분증 제출이 필요한 경우에 한하여 신분증 사본 징구
- 외국인의 영문 성명, 예금주 확인 및 체류자격 등 확인이 필요한 경우
- 타인 명의 퇴직공제금 청구 등 부정수급 의심자에 대해 「근무관계 사실확인 처리지침」 제7조 제2호에 따라 징구 가능
- 신분확인 가능서류(주민번호 확인가능에 한함)
 - 주민등록증, 여권*, 운전면허증(모바일 운전면허증 포함), 외국인등록증, 국내거소신고증, 영주증, 장애인 복지카드(장애인등록증), 독립유공자증, 국가유공자증
 - * '20. 12. 21.부터 발급되는 신여권의 경우 여권정보증명서를 같이 제출하는 경우에만 신분확인 가능 서류로 인정됨(여권법** 개정에 따라 여권수록정보 변경 : 주민번호→생년월일)

** 「여권법」 제7조제1항제2호, 동법 시행규칙 제13조

29. 퇴직공제금 신청 시 신분 확인 가능 서류 대체 인정 기준 (적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

◆ **주민등록증 분실시**

- 주민등록법 시행령 제41조에 따른 주민등록증 발급신청 확인서 대체 가능

◆ **장애인등록증의 경우 신용카드 기능 내장 등으로 본인확인이 불가능한 경우**

- 장애인복지법 시행규칙 [별지 제9호서식]의 장애인 증명서로 대체 가능

◆ **외국인등록증을 소지하지 않는 경우**

- 출입국관리법에 따른 외국인등록 사실증명(여권 사본 포함) 또는 등록외국인기록표 대체

◆ **국내거소신고증을 소지하지 않는 경우**

- 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호2서식]에 따른 국내거소신고 사실 증명(여권 사본 포함)으로 대체 가능

30. 새로운 사업 구비서류

(적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

□ **구비서류 및 인정기준**

○ 본인명의 사업자등록증 또는 사업자등록증명원 중 1부

- 사업자등록증 미발급 등의 경우에는 영업허가증, 영업신고증 대체 인정 가능(필요시 발급기관 유선확인)

※ 상호명이 없는 사업자등록증도 인정

- 법인의 경우에는 법인등기부등본*(발급기간이 3개월 이내인 경우만 인정, 생년월일 명시) 추가 징구

* 법인의 경우에는 사업자등록증 상 대표자의 생년월일이 명시되지 않음

※ 수익을 영위하지 않는 비영리법인의 고유번호증 제출시에도 징구

◆ **사업자등록증 및 고유번호증의 번호구성은 000-00-00000 체계로 가운데 두자리 통해 개인/법인 구분 가능**

1) **개인 성격 구분코드**

· 개인 과세업자 : 01~79까지 순차적으로 부여

· 개인 면세업자 : 90~99까지 순차적으로 부여

· 소득세법 제2조 제3항에 해당하는 법인이 아닌 종교단체 : 89

· 소득세법 제2조 제3항에 해당하는 자로서 법인이 아닌 종교단체 이외의 자(아파트 관리사무소 등) 및 다단계 판매원 : 80

2) **법인 성격 구분코드**

· 영리법인의 본점 : 81, 86, 87, 88

· 비영리법인의 본점 및 지점 : 82

· 국가, 지방자치단체, 지방자치단체 조합 : 83

· 외국법인의 본·지점 및 연락사무소 : 84

· 영리법인의 지점 : 85

○ 사유서 1부(개업일(영업일) 이후 근로내역이 신고된 경우만 징구)

- 개업일(영업일) 이후 건설업 근무사유에 대한 소명 및 향후 건설업 종사 의사가 없음이 기재된 경우 인정

※ 사유서는 [별지 제4호 서식]의 서식 활용

퇴직월 당월은 퇴직일자와 근로일수를 비교하여 합리적 판단을 통해 **퇴직일 이전 근로한 것으로 판단될 경우 사유서 생략도 가능하며** 사유서 작성방법은 붙임의 **‘[참고1]’ 확인하여 작성**하고, **기타 청구사유 중 사유서가 필요한 경우 모두 동일하게 적용**

- ex) 구비서류에서 확인되는 퇴직일자가 ‘20.10.20.이고 ’20.10월 근로내역이 15일인 경우, 퇴직 전 근로한 것으로 판단 가능

□ **확인사항**

○ 사업자등록증 또는 법인등기부등본의 대표자와 피공제자의 성명, 생년월일 등 일치여부

- 사업자등록증의 휴·폐업 여부 (국세청 홈페이지 접속 및 확인)
- 개업일(영업일) 이후 근로내역 신고 여부
 - 법인 대표인 경우, 개업일(영업일)은 법인등기부등본 상 취임일로 확인
- 사유서상 피공제자 생년월일과 성명, 자필 서명, 소명사항(개업일(영업일) 이후 일용직 종사 사유) 등 명시 여부
- 영업허가증, 영업신고증 등 발급기관 및 기타 확인사항 유선확인 (필요시)
- 건설e음(청구 추가정보)에 사업자등록번호, 업체명 등 입력
 - ※ 상호명이 없는 사업자의 경우 업체명에 “상호명 없음” 으로 입력

28. 타업종 취업 구비서류
(적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

□ 구비서류 및 인정기준

- 고용업체의 재직증명서, 4대보험 가입자 가입증명(또는 가입내역확인서), 건강보험 자격득실확인서 중 1부
 - 발급기간이 1개월 이내인 경우만 인정
- 타 업종에 취업하여 근무 중임을 확인하기 위한 서류로 **서류 명칭에 상관없이** 재직증명서 내 기재되어야 하는 **주요사항이 기재되어 있고, 재직 중임이 확인될 경우 인정**
- 4대보험 가입자 가입증명(또는 가입내역확인서), 건강보험 자격득실확인서 제출 시 고용업체의 사업자등록증 사본 추가 제출
 - ※ 기업정보 조회 서비스(크레탑 등)에서 고용업체 정보 확인되는 경우는 사업자등록증 생략 가능
 - 재직증명서 등에 대한 주요사항*이 기재된 경우만 인정
 - * 주요사항 : 성명, 주민번호(뒷자리 미표시 포함), 입사일자, 발급일자, 고용업체, 사업의 종류(업태), 사업자등록번호, 대표자 도장날인 등
 - ※ 사업의종류(업태), 사업자등록번호가 기재되지 않은 경우 기업정보 조회 서비스(크레탑 등)에서 조회정보를 출력하거나 사업자등록증 사본 제출 시 보완적으로 인정 가능
 - ※ 국가·지자체·공공기관에 취업한 경우 사업의 종류(업태), 사업자등록번호가 생략된 재직증명서 인정 가능
 - 재직증명서상 업태가 건설업인 경우 ‘건설업 상용직 취업’으로 처리
 - ※ 단, 사업자등록증 또는 재직증명서 상 업태에 건설업 및 다른 업태(제조업, 서비스 등)가 같이 기재되고, 재직증명서 등에 건설업과 무관한 직무를 수행함 또는 건설업과 무관한 직무명(제조, 영업, 인사 등)이 명시된 경우에 한하여 타 업종 취업으로 처리 가능
 - 사유서 1부(입사일 이후 근로내역이 신고 된 경우만 청구)
 - 입사일 이후 건설업 근무사유에 대한 소명 및 향후 건설업 종사 의사가 없음이 기재된 경우 인정
 - ※ 사유서는 [별지 제4호 서식]의 서식 활용

□ 확인사항

- 재직증명서상 성명 등 주요내용 기재 여부
 - 건설e음(청구 추가정보)에 사업장 정보(사업자등록번호, 전화번호, 업체명, 주소, 사업의 종류(업태), 대표자 등)를 기재
 - ※ 사업의 종류(업태) 전체 기재원칙이며, 건설업 포함 시 필히 기재

- 재직증명서상 날인은 법인도장 또는 대표자 도장날인 여부 확인

사업자등록번호 및 사업장 정보만 기재된 **명폐도장**(대표자 도장 미포함), **지장은 인정되지 않음**(도장 날인 여부는 해당 기관 또는 대표가 발급한 서류임을 확인하기 위한 사항으로 발급 진위여부 검증을 위해 필요)

- 4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서 또는 건강보험자격득실확인서상의 성명, 발급일자, 생년월일, 자격취득일, 발급기관 날인 여부 확인
- 고용업체로 실제 근무여부 유선확인(필요시*)

* 예시 : 최근 6개월 이내 동일 사업장에 취업자가 있는 경우, 타업종 취업 사유로 청구한 이력이 있는 경우 등 허위퇴직증명이 의심되는 경우

- 해당업체 담당자 핸드폰 연락은 지양
- 실제 근무여부 유선확인 후 건설e음(통화 및 보완요구 내역)에 통화내용(통화일자, 수화자, 근무여부, 건설업 여부 등)을 기재
- ※ 단, 국가·지자체·공공기관 취업한 경우 유선확인 생략 가능
- 입사일 이후 근로내역 신고여부 확인
- 입사일 이후 건설일용직 종사 시 사유서 상 피공제자 인적사항, 자필 서명, 소명사항(입사일 이후 건설업 근무사유) 등 확인

- 각종정보 조회

- 사업자등록증의 휴·폐업 여부(국세청홈텍스 홈페이지에서 조회 가능)
- 건설업 포함 여부 확인(키스콘 홈페이지에서 조회 가능)
- ※ 사업자등록번호, 업체명, 대표자명으로 확인 가능
- 누락정보(사업자등록번호, 사업의종류(업태) 등) 일치여부 확인(기업정보 조회 서비스에서 조회) 후 출력·보완
- 부정수급 관련 팝업창 알림 시 알림내용에 따라 해당사항 조사 후 전산입력

29. **건설업 상용직 취업 구비서류**(적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

□ 구비서류 및 인정기준

- 고용업체의 재직증명서, 4대보험 가입자 가입증명(또는 가입내역확인서), 건강보험 자격득실확인서 중 1부
- 기타 인정기준은 타 업종 취업 인정기준 준용
- 고용업체의 근로계약서 1부
- 근로계약기간에 ‘기간을 정하지 아니함’, ‘정규직’, ‘기간을 정함이 없이 고용된 상용근로자’ 등이 명시된 경우 또는 계약만료일이 명시되지 않은 경우 등
- ※ 현장채용직(현장종료 시 계약관계 종료), 1년 단위 계약직, 연봉제 계약직 등 기간의 정함이 없이 고용되었음을 확정할 수 없는 근로 계약은 제외

□ 확인사항

- 근로계약서상 기간을 정함이 없이 고용되었음을 확인할 수 있는 계약기간 등 재직증명서 상 내용과 일치 여부 및 기재여부 반드시 확인
- 상용직 취업일 이후 근로내역 확인

- 상용직으로 취업한 업체에서 취업일 이후 근로내역이 신고된 경우 사업주에 정정신고 요청 

◆ 정정신고 요청 시 참고사항

- 1) 계약일자 ≤ 재직증명서 상 입사일자
 - 입사일자 이후 근로내역은 상용직 취업 이후 근로내역이므로 정정신고 요청
- 2) 계약일자 > 재직증명서 상 입사일자
 - 재직증명서 상 입사일자는 상용직 전환 전 최초 입사일로 기재하고 이후 상용직으로 계약한 경우, 계약일 이후 근로내역은 정정신고 요청
 - 고용업체로 실제 건설업 상용직 취업 여부 유선확인 후 상담 내역 기재(필요시*)
 - * 예시 : 계약만료일이 명시되어 있지 않는 경우 등
 - 기타 확인사항은 타 업종 취업 확인사항 준용

30. 부상 및 질병 구비서류
(적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

□ 구비서류 및 인정기준

- 구비서류
 - 의사(치과의사, 한의사 포함)의 진단서·소견서·진료확인서 또는 장애등급 결정문(또는 심사결정서) 등 1부
 - ※ 확인사항 또는 인정기준을 충족하는 기타 서류 포함(근로능력평가용 진단서, 후유장애진단서, 산업재해보상보험 소견서 등)
 - ※ 처방전의 경우 인적사항 및 질병코드가 확인될 경우에 한해 구비서류로 인정
 - ※ 산업재해 장애등급(1~3급)을 판정받은 경우 장애등급 결정문 또는 심사결정서 등 장애등급을 확인할 수 있는 서류(단, 장애등급 재판정결정통지서, 재판정 심사결정서는 발급일자 무관)
 - ※ 장애인 증명서 상 “장애의 정도가 심한 장애인”인 경우 별도 진단서·소견서·진료확인서 생략
 - ※ 발급일자 3개월 이내만 유효, 주민번호 뒷자리 미 표시된 경우도 인정
- 인정기준
 - 구비서류에 상기 병명으로 힘든 일(건설업 등)을 하기 어렵다, 무리한 육체노동은 피해야 한다는 등의 의사의 소견이 명시된 경우
 - ※ 가벼운 질병(피부염, 치주염, 감기 등)의 경우 위 소견 없이는 인정 불가
 - 구비서류에 아래의 질병코드 또는 진단명이 명시된 경우
 - ※ 단, 과거에 진단받은 질병이 현재 완치(치유)되었다고 명시된 경우 인정 불가
 - ※ 구비서류에 질병명만 기재된 경우 질병코드 조회하여 일치여부 확인(통계분류포털-한국표준질병사인분류 검색)
 - ※ 통계분류포털 주소 : <https://kssc.kostat.go.kr:8443/>
 - 신생물 질환(암):C00~C26, C30~C41, C43~C58, C60~C97, D45, D46, D47.1, D47.3, D47.4, D47.5
 - 고혈압 및 뇌혈관 질환 : I10~I15, I60~I69
 - 심장질환 :I00~I02, I05~I09, I20~I25, I26~I28, I30~I52
 - 척추질환 : M05-14, M15-19, M20-25, M30-36, M40~M43, M45~M51, M53, M54
 - 정신 및 행동장애 : F00~F09, F20~29, F40~48
 - 신경계통의 질환 : G20~26, G30~32, G80~83
 - 신부전 : N17~N19

- 당뇨병 : E10~E14

- 눈질환 : H40~H42, H54.0~H54.2

출처 : 한국표준질병사인분류표(통계청 고시 제2020-175호, '20.7.1), '21.1.1. 시행

- 산업재해보상보험법(장애등급 결정문 또는 심사결정서)상 장애등급 1~3급(근로능력 완전 상실)으로 판정 받은 경우

- 장애인복지법 상 '장애의 정도가 심한 장애인'으로 장애정도를 판정 받은 경우

- 구비서류에 후유장애진단 또는 신체일부 절단이 기재된 경우

- 그 외에는 구비서류를 개별적으로 확인하여 판단

□ 확인사항

- 진단서 등에 병의원명, 담당의사 날인(서명), 담당의사 면허번호, 발급일자 등 주요사항 기재여부
- 외국인 근로자의 경우 생년월일 기재(영문 성명 기재 시) 또는 외국인등록번호 전체 기재여부(한글 성명 기재 시) 확인

◆ 불필요한 구비서류의 요구는 지양하고, 객관적인 기준에 의거 판단의 재량권을 소신 있게 행사

31. 부상 및 질병으로 본인 청구 불가 시 구비서류

(적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

◆ 퇴직공제금 수령의 위임은 피공제자가 부상 또는 질병으로 그 가족에게 퇴직공제금 수령을 위임하여 그 가족에게 지급하는 경우에만 해당됨

○ 구비서류 및 인정기준

- 의사(치과의사, 한의사 포함)의 진단서 또는 소견서 1부

※ 부상 및 질병의 인정 기준을 동일 적용하며, 추가적으로 '입원 치료 중' 또는 '거동 불편' 등 본인 청구가 불가능한 상황(의식불명, 식물인간상태 등 수령 위임 의사를 밝힐 수 없는 경우는 행위·의사능력 상실 사유로 청구)이 기재된 경우에 한하여 가족에게 수령의 위임 가능

- 위임장 1부

※ 발급기간이 3개월 이내인 경우만 인정 가능

※ 위임장은 [별지 제3호 서식]의 서식 활용

- 가족관계증명서(또는 주민등록등본), 제적등본, 혼인관계증명서(배우자에 한함) 중 1부



※ 발급기간이 3개월 이내인 경우만 인정 가능

32. 퇴직공제금 대리 청구 시 검토사항 (부상 및 질병)(적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

◆ 제출 구비서류 검토 시 참고사항

1) 가족관계를 확인할 수 있는 구비서류는 근로자 명의 발급서류를 기준으로 하되, 가족관계임을 확인할 수 있는 청구인 기준 발급서류도 인정

2) 동사무소 발급 서류 내용 구성

- ① 증명서 이름 → ② 증명서 내용 → ③ "위 ~증명서(상세)는 ~의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다" 문구 → ④ 발급일자 → ⑤ "※ 위 증명서는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제 15조 3항에 따른 등 록사항을 현출한 상세증명서입니다." 순서로 구성

- ③ "위 ~증명서(상세)는 ~의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다" 까지 기재된 경우 증명서에서 확인 필요한 내용은 모두 기재되었으므로 발급일자가 기재된 뒷 페이지 서류는 붙임의 '[참고2]' 확인하여 발급일자 별도 확인 후 추가 보완 생략 가능

- 위임자 및 수임자*의 신분증 사본 각 1부

※ 배우자, 직계혈족 및 형제자매(민법 제779조 제1항 제1호)

○ 확인사항

- 제출서류 상 ‘입원 치료중’ 또는 ‘거동 불편’ 등 본인 청구가 불가능한 상황 기재 여부 확인
 - 위임자에게 실제 위임여부 확인(유선→문자·우편 순으로 처리) 및 전산기록
 - <문자 예시> 안녕하십니까, 귀하는 “홍길동”님에게 퇴직공제금 청구를 위임한 사실이 있어 확인차 안내하며, 위임한 사실이 없는 경우 공제회 연락(02-519-0000)으로 신고하여 주시기 바랍니다. 아울러 회신기간 10일 이내 위임 반대의사가 확인되지 않는 경우 퇴직공제금이 지급됨을 안내드립니다.
 - 회신기한 10일 이내 회신되지 않는 경우 위임 반대의사가 없는 것으로 확인하여 지급처리
- ※ 회신기한 산정 : 토요일, 공휴일은 회신기한에 불산입하며, 기한 말일이 공휴일인 경우 그 이후 첫 근무일로 기한 연장

33. 청구사유별 구비서류 확인 -고령 (만 60세 이상) (적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

□ 구비서류 및 인정기준

- 신분증 사본(공통 구비서류 참조)
- 만 60세 이상 여부 확인(청구일 기준)
- ※ 공제회 전산시스템에서 주민등록전산자료가 “확인”된 경우 신분증 사본 첨부 생략

□ 확인사항

- (지급자격 확인) 청구일 기준 만 60세 이상 여부
- 접수 시 퇴직공제금 수령 이후 재근로시 근로일수가 252일 이상 적립되거나 만 65세 이상이 되어야 청구가 가능함을 필히 안내

34. 전업주부 구비서류
(적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

□ 구비서류 및 인정기준

- 가족관계증명서, 주민등록등본, 혼인관계증명서(배우자에 한함) 중 1부
- 발급기간이 3개월 이내인 경우만 인정
- 배우자 또는 자녀가 등재된 경우 인정
- 주민등록번호 뒷자리 미공개도 인정

□ 확인사항

- 제출서류 상 배우자 또는 자녀 등재여부
- 배우자 또는 자녀의 현장 퇴직공제업무 담당자 등록여부 확인
- 부정수급 관련 팝업창 알림 시 알림내용에 따라 해당사항 조사 후 전산입력
- 남성도 전업주부 사유로 건설업 퇴직시 청구가능 (국가인권위원회 성차별 진정 관련 조치)

35. 출국 시 구비서류 (직립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

출국 : 외국인에 한하여 인정

□ 구비서류 및 인정기준

- 본인 신분증 사본 1부
 - 체류자격 및 기간명시
- 외국인등록증을 통해 체류자격 및 체류기간을 확인할 경우 **외국인등록증 앞/뒷면 모두 첨부**
- 체류기간이 만료일 기준 3개월 이내로 남아있는 경우 청구 가능(출국일자 기준)
 - ※ 단, 방문취업(H-2), 비전문취업(E-9), 단기방문(C-3) 비자의 경우 체류기간 만료일 직전 3개월 이상 남아있는 경우 '출국예정사실확인서' 추가 청구
 - ※ 체류기간 만료일이 지난 경우도 인정
- 외국인등록사실증명, 국내거소신고 사실증명 등 제출시 여권사본 추가징구

- 업무 TIP :

- 조건(순서): 퇴직공제금 청구일 → 출국일 → (체류기간만료일 3개월 이전 시점) → 체류기간 만료일

- 날짜 예시

- 퇴직공제금 청구일: 6/1

- 출국일: 8/1

- 체류기간만료일 3개월 이전: 9/1

- 체류기간 만료일: 12/1

○ 전자항공권발행확인서(E-Ticket Itinerary & Receipt, E-Ticket), 여정표(Itinerary) 또는 승선표(승선

확인서) 사본 1부 

- 강제출국, 입국거부 및 비자연장이 거절된 경우 등 국내에 체류할 수 없는 사유를 입증하는 서류(강제퇴거명령서, 송환지시서, 체류기간연장등 불허결정통지서, 체류자격변경 불허결정통지서, 출국명령서, 자진출국 사전신고 확인서 등) 사본 1부

* 기타 체류자격인 경우에도 가능(체류기간만료일 산정 불필요)

- 해당 비자의 체류목적이 소멸하였음을 입증하는 서류(혼인관계증명서, 이혼결정문* 등) 사본 1부

* 국내 체류가 목적인 결혼이민(F-6)의 경우 해당(체류기간 만료일 산정 불필요)

※ 외국인등록 사실증명서 상 체류자격이 '자격없음(0-0)'으로 확인될 경우도 체류목적 소멸로 인정

○ 출국예정사실확인서 제출한 경우 전자항공권발행확인서, 여정표, 승선표 생략 가능

□ 확인사항

○ 외국인의 외국인등록증상 체류자격이 재외동포(F-4), 영주(F-5), 결혼이민(F-6) 외 모든 비자 발급자 및

국내에서 체류할 수 없게 되어 관련 증빙서류를 제출하는 경우 출국 사유로 청구 가능

- 단, 방문취업(H-2), 비전문취업(E-9), 단기방문(C-3) 외 비자의 경우 체류기간 만료일이 3개월 이상인 경우에는 기존처럼 내국인과 동일하게 처리

○ 항공으로 출국시

- 항공권번호(Ticket Number, ETKT NBR, E-Ticket Number) 확인
※ 예약 후 미발권시 여정표 상 항공권번호 미부여, 미부여시 여정표 결제여부(여정표, 영수증, 항공사(여행사) 유선확인 등) 확인

- 발행된 항공권과 외국인등록증상의 영문 성명 일치여부

- 항공권상 목적지(국가)와 청구인의 국적 일치여부

○ 선박으로 출국시

- 예매승선권은 외국인등록증상의 영문 성명 일치 여부

- 예매승선권 이외 기타 예약서류는 예약업체에 발행여부 유선 확인

※ 예약 후 예약업체를 통해 결제한 결제내역이 확인될 경우 유선확인 생략 가능

- 승선권 상 목적지(국가)와 청구인의 국적 일치여부

○ 실명번호 부여여부 확인

- 실명번호 부여여부 확인*을 통하여 근로내역 합산 후 퇴직공제금 지급

* 공제회 전산시스템 상의 주민등록번호란에 생년월일 + 7(남자) 또는 8(여자) 입력 후 조회

◆ **출국예정사실 확인서란** 통상 외국인의 출국만기 보험금을 신청하기 위한 서류로 외국인의 출국예정을

확인하는 서류 

- 신청자격 : 출국예정일이 1개월 이내인 외국인이 직접 신청
- 신청장소 : 고용복지플러스센터(고용센터) 외국인 담당부서
- 신청서류 : 출국예정신고서, 외국인등록증, 여권, 1개월 이내 출국예정인 전자항공권

◆ **청구서 접수시 영문 성명과 실제 계좌조회를 통해 확인된 성명이 영문이 아닌 한글로 표시되어 불일치할 경우, 구두 및 유선 등을 통해 '계좌 예금주' 재확인 철저**

※ 계좌 조회 시 통장 상 예금주명이 영문이나 일부 금융기관에서 이를 한글로 표시함

◆ **출국만기보험이란?**

2004년 외국인 고용허가제와 함께 도입되었으며 E-9과 H-2 비자를 소지한 외국인 근로자를 위해 의무적으로 가입해야하는 보험, 즉 E-9, H-2 비자를 소지한 외국인 근로자만 출력 가능하므로 발급요청 전 비자 확인 필요.<별표 1>참고

<별표 1>

보험종류	가입자	목적 및 가입대상	가입방법	납입보험료
출국만기보험 (외국인근로자법 제13조)	사업주	* 외국인근로자 출국 등에 따라 퇴직금을 지급하기 위한 목적 * 상시 근로자 1인 이상 사업장에서 근로계약 효력발생일로부터 15일 이내 의무적으로 가입	* 외국인근로자 취업교육기관 또는 삼성화재를 통해 가입	* 외국인 근로자 통상임금의 8.3%를 매월 외국인 근로자 전용보험 사업자에게 납부

36. 농업 구비서류(적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

□ 구비서류 및 인정기준

- 농지대장, 토지등기부등본, 토지(농지)임대차계약서, 농업경영체등록(변경등록)확인서, 농업경영체 증명서, 농업인확인서 중 1부
- 농지대장, 토지등기부등본, 토지(농지)임대차계약서를 통한 청구 시 ‘경작확인서’ 추가 청구(본인 경작여부, 경작물, 경작시작일 등 기재)
 - ※ 경작확인서는 [별지 제2호 서식]의 서식 활용
 - ※ 농업경영체 등록 온라인 서비스(<https://uni.agrix.go.kr>)에서 농업경영체 등록이 확인되는 경우 건설e음 [통화 및 보완내역]에 경영체등록번호, 경영체등록일 기재로 경작확인서 대체 가능
 - ※ 경작지역 이장 또는 통장에게 발급받되, 경작자 본인이 이장(통장)일 경우, 읍·면·동사무소에서 발급한 임명장 추가청구
- 가족의 농지일 경우 가족관계증명서(본인 또는 가족 기준) 추가 제출
 - ※ 청구인 또는 가족의 주민등록번호 뒷자리 미공개도 인정
 - ※ 토지 등기부등본 제출 시 가족의 농지일 경우 가족관계증명서 또는 주민등록등본 추가 청구
- 타인의 토지를 임차하는 경우 토지(농지)임대차계약서 첨부
- 농업경영체등록(변경등록)확인서, 농업경영체증명서, 농업인확인서를 통한 청구 시
 - 발급기간 3개월 이내인 경우만 인정
- 사유서 1부(필요시)
 - 경작일(경작확인서), 농업경영체(농업경영체등록(변경등록)확인서, 농업경영체증명서), 농업인(해당일(농업인확인서) 등록일 이후 근로내역이 신고된 경우 건설업 근무사유에 대한 소명 및 향후 건설업 종사 의사가 없음이 기재된 경우 인정 <별표 2>참고

<별표 2>농업경영체등록확인서 및 농업인확인서 비교

구분	농업경영체등록(변경등록)확인서	농업인확인서
정 의	농업인이 농가 정보(규모·유형 등)를 등록하여	각종 농가지원 제도에 활용할 수 있는 서류
근거법령	농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률	농업·농촌 및 식품산업 기본법
신청자격	- 1,000㎡ 이상의 농지를 경영·경작 - 농업경영을 통한 농산물 연간 판매액 120만원 이상 - 1년 중 90일 이상 농업에 종사	- 1,000㎡ 이상의 농지를 경영·경작 - 농업경영을 통한 농산물 연간 판매액 120만원 이상 - 1년 중 90일 이상 농업에 종사 - 영농조합법인의 농산물 출하·유통·가공·수출 활동에 1년 이상 고용 - 농업회사법인의 농산물 유통·가공·판매활동에 1년 이상 고용
신청방법	국립농산물품질관리원 지원 및 사무소 방문, 우편, 팩스 또는 전국 시·군·구 및 읍·면·동	국립농산물품질관리원 지원 및 사무소 방문, 우편, 팩스
신청서류	농업경영체(등록, 변경등록)신청서	농업인확인신청서
발급기관	국립농산물품질관리원 지원 및 사무소	
	(온라인) https://uni.agrix.go.kr	-

□ 확인사항

- 농지대장, 토지등기부등본, 토지(농지)임대차계약서를 통한 청구 시
 - 농지대장 또는 토지등기부등본상 농업인(토지 소유자) 또는 임대차사항에 피공제자 생년월일을 대조하여 등재 여부 확인
 - 토지(농지)임대차계약서에 임대차 기간, 인적사항 일치여부, 도장(지장) 날인 여부, 임대인에게 임차여부 등을 확인
 - 경작확인서에 경작자 성명 및 생년월일, 경작지 주소, 경작시작일, 작성일자, 이장(통장) 연락처, 도장(서명)날인 등 주요내용 명시여부 확인

업무 TIP:◆ 경작확인서를 제출한 경우에는 마을 이장 또는 통장에게 전화로 청구인의 농지 경작여부를 추가 확인하고, **건설e음**의 통화 및 보완요구 내역에 기록 유지

- 농업경영체등록(변경등록)확인서, 농업경영체증명서, 농업인확인서를 통한 청구 시
 - 농업경영체등록(변경등록)확인서 및 농업경영체증명서는 농업경영체 등록 온라인 서비스 (<https://uni.agrix.go.kr>)에서 농업경영체 등록 여부 확인
 - 농업경영체 신규(변경)등록일 확인, 경영체 내역(경영주, 경영주 외 농업인), 경영체 등록번호, 농가 구분(경종/축산) 확인
 - 농업인확인서는 피공제자 인적사항(성명, 생년월일, 주소번호 등) 일치여부 및 농업 경영·경작규모(농작물재배업/축산업/임업) 확인

37, 행위·의사능력 상실 구비서류 (의식불명 등)(적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

□ 구비서류 및 인정기준

- 피공제자의 퇴직증명서류 1부
 - 피공제자가 피성년후견인(또는 피한정후견인 및 피임시후견인)으로서 의식불명, 식물인간상태, 치매 등 행위·의사능력이 없음을 입증하는 서류*
 - * 예시 : 의사의 진단서·소견서 또는 장애등급 결정문(또는 심사결정서)
- 청구인(성년후견인, 한정후견인 및 임시후견인)의 신분증 1부
- 가정법원의 판결문(결정문) 또는 후견등기사항증명서 1부
 - 피공제자가 가정법원으로부터 피성년후견인(또는 피한정후견인 및 피임시후견인)의 선고를 받았음을 증명하는 서류(판결문, 결정문)
 - ※ '나의 사건검색(대법원)'을 통해 후견 종료여부 등 변경사항 확인
 - 가정법원의 후견등기사항증명서*(말소 및 폐쇄사항 포함) 1부
 - * 후견등기에 관한 법률 제16조
 - ※ 발급기간이 3개월 이내인 경우만 인정 가능

□ 확인사항

- 성년후견인 청구의 경우 대리권의 범위에 재산법적 행위에 대한 제한이 있는지 가정법원의 판결문(결정문) 또는 후견등기사항증명서 확인
- 한정후견인 및 임시후견인 청구의 경우 대리권의 범위에 재산법적 행위가 포함되어 있는지 가정법원의 판결문(결정문) 또는 후견등기사항증명서 확인
- 피공제자의 청구사유별 구비서류를 확인하여 공제회 전산시스템에 접수사실을 입력
- 성년후견등 종료여부* 확인
 - * 후견등기에 관한 법률 제25조 제1항 제9호

◆ 후견인 청구 관련 참고사항

- 1) **성년후견인** : 스스로 사무 처리를 할 수 있는 능력이 결여된 경우로 장애, 질병, 노령 등으로 도움이 필요한 성인의 재산관리, 일상생활 보호 등을 지원하는 후견인
 - 2) **한정후견인** : 정신적 제약이 적은 상태로 사무 처리 능력이 완전히 없는 것은 아니나 부족한 상태에 이른 경우 지원하는 후견인
 - 3) **임시후견인** : 성년후견인 및 한정후견인으로 결정되는 소요시간(6개월 이상)으로 소멸시효가 임박한 재산권 부분에 대한 권리를 보호하기 위해 피성년후견인 자격 취득 전에 신청하는 후견인
- ◆ '고령', '수급요건완화대상자', '사망' 사유 등으로 신청하는 청구인이 행위·의사능력이 상실되어 후견인 청구가 필요한 경우
- 피공제자 퇴직증명서류를 '고령', '수급요건완화대상자'의 경우는 신분증, '사망'의 경우는 사망사유 제출서류와 동일하게 진행하되 퇴직증명서류를 제외한 후견인 신청 시 필요 서류는 모두 동일하게 제출
 - 행위·의사능력 상실(의식불명 등) 외 신청사유는 실제 신청하는 사유로 접수
 - ex) '수급요건완화대상자' 사유로 접수하되 후견인 확인 가능서류 추가 제출
- ◆ 입금가능 통장 명의는 피공제자 또는 후견인 명의 모두 가능
- **건설e음** 시스템 내 청구인은 후견인으로 등록하고, 예금주를 피공제자 통장으로 입금하는 경우도 가능

38. 학업, 어업, 축산업, 간병, 군입대, 종교인 종사, 이민, 특수형태 근로종사자, 수감, 출국 후 청구 구비서류 (적립일수 252일 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 60세에 이른 경우)

□ 인정기준

- 상기 명시된 사유 이외 기타 청구사유는 아래 구비서류를 참고하여 퇴직증명서류로 인정
 - 단, 피공제자가 건설업에 더 이상 종사할 수 없거나 종사할 의사가 없으나 이를 증명하는 별도의 서류를 제출할 수 없는 경우에는 [별지 제5호 서식]의 '건설업 퇴직 사유서'를 청구
 - ※ 단, 지급사유와 판단기준 등을 건설e음 「통화 및 보완내역」에 입력·저장하고, 지출담당자가 재검토 후 결재상신
 - ※ (예시) 舊 노점상고철수거 사유 등에 활용
- 발급기간이 3개월 이내인 경우만 인정 가능
 - ※ 단, 재학증명서는 1개월 이내 발급, 계약서류는 발급기간 무관함
- 구비서류 상 확인되는 퇴직일 이후 근로내역이 신고된 경우 사유서 청구(퇴직일 이후 건설업 근무사유에 대한 소명 및 향후 건설업 종사 의사가 없음을 기재)
 - ※ 사유서는 [별지 제4호서식]의 서식 활용

□ 구비서류 : 아래 사유별 서류를 참고하여 청구

- (학업(취업준비 등)) 공무원 등 각종 시험응시표(시험합격증) 또는 수강증*, 재학증명서, 국민취업지원제도 참여확인서 등
 - * 청구일 기준 수강 중이거나, 수강종료일이 1년이내인 경우 또는 청구일 전후로 시험일(합격일)이 1년 이내인 경우
- (어·축산업) 각 사유에 맞는 구비서류 제출
 - (어업) 어업경영체등록증, 어업인확인서(전국지방해양수산청 발급), 어업허가증, 선박등록증 중 1부
 - ※ 선주가 아닌 경우 고용확인서 또는 선원승선사실확인증명서 추가 청구
 - (축산업) 축산업(가축사육업)등록증, 농업경영체등록확인서(축산농가), 농업인확인서(축산업 해당자) 중 1부
 - ※ 업주가 아닌 경우 고용확인서 등 추가 청구
- (간병) 가족의 진단서(소견서), 가족관계증명서(주민등록등본, 제적등본 포함) 등
 - ※ 배우자의 경우 혼인관계증명서도 가능
- (군입대) 입영통지서, 병적증명서 등 군입대 예정 또는 군복무 중임을 증명하는 서류 등 택 1부
- (종교인 종사) 승적증명서, 서품증명서, 안수증명서, 무속인증 등 택 1부
- (이민) 이주허가통지서, 이민허가증, 이민여권(비자), 해외이주신고확인서, 거주여권(PR여권) 등 택 1부
- (특수형태 근로종사자*) 위촉계약서, 사업소득 소득세원천징수영수증, 소득지급명세서 등 특수형태 근로종사자임을 증명하는 서류 중 택 1부
 - * 보험·카드모집인, 학습지교사, 퀵서비스 배달기사, 택배 배달기사, 골프장캐디(경기보조원), 방문판매원, 간병인, 상조회사 영업사원, 대리운전자, 목욕관리사, 레미콘기사, 렌탈관리사 등
- (수감) 수용증명서, 수감증명서 등 택 1부
 - ※ 수감기간에 한정하여 인정(형기종료일 이후 동 사유로 청구 불가)
- (출국후 청구) 출입국사실증명 또는 여권 등 현재 국내에 거주하지 않고 있음을 증명하는 서류(외국인에 한함)
 - ※ 여권의 경우 인적정보 페이지 사본 및 출국도장 찍힌 페이지 포함(단, 출국도장이 찍혀있지 않은 경우

항공사 등을 통해 비행기표 취소여부 확인 및 통화보완 내역에 기록)

※ 이외 비행기표나 외국인등록증 사본 등을 통해 국내 미거주 증명

39. 적립일수 252일 미만인 피공제자가 65세에 이른 경우 퇴직공제금 신청, 심사

구비서류

- 퇴직공제금 지급청구서, 신분증 사본

※ 공제회 전산시스템에서 주민등록전산자료가 “확인”된 경우 신분증 사본 첨부 생략

※ 제3편 제1장 제1절 공통 구비서류 내용 참조

확인사항

- (지급자격 확인) 청구일 기준 만 65세 이상 여부
- 청구인 및 피공제자 인적사항 일치여부, 청구사유 적정성, 청구인의 지급요청 계좌 확인 및 입금가능 여부*, 본인 서명(날인) 여부 등
- * 국민연금 및 실업급여 압류방지 전용 통장, 포인트 통장 등은 입금불가하며 최근 1년 이내 거래 내역이 있는 계좌만 유효

40. 피공제자가 사망한 경우 퇴직공제금 신청, 심사

□ 유족의 범위와 순위

- ①배우자(사실상의 혼인관계에 있는 자를 포함한다), ②자녀, ③부모, ④손자녀, ⑤조부모, ⑥형제자매
- ※ 위에서 규정한 사항 이외에 퇴직공제금을 지급받을 유족의 범위와 그 순위는 「산업재해보상보험법」 제63조제2항, 제65조제2항 및 제4항을 준용
- 사실혼 배우자의 경우, 혼인관계존부확인서 또는 정부 및 지자체, 타 공공기관에서 발급한 수급자연금증서 등을 제출하는 경우 인정
- 최선순위 유족이 여러 명인 경우 대표자를 선정하여 퇴직공제금의 청구 및 수령을 대표자에게 위임한다는 서류*를 제출하면 대표자에게 지급가능(단, 최선순위 유족 전원이 동의한 경우에 한해 활용)
- * 대표자 선정서 및 위임자 신분증 사본 각 1부
- ※ 위임여부 별도 유선으로 반드시 확인 후 상담내용 기록
- ※ 대표자 선정서는 별지 [별지 제6호 서식]의 서식 활용
- 후순위자가 청구 시, 선순위 유족의 청구자격 없음을 증명하거나 선순위 유족의 권리포기 의사를 확인할 수 있는 서류* 제출 
- * 선순위 유족의 동의서 및 신분증 사본
- ※ 선순위 유족 동의서는 [별지 제7호 서식]의 서식 활용

1) 퇴직공제금 지급청구권은 민법상 상속재산이 아닌 고유재산으로 보고 업무처리

- 선순위 유족의 상속포기 심판서 상(금전채권 항목) 퇴직공제금이 명시되어 있다고 하더라도 선순위 유족의 권리포기 의사를 나타내는 동의서 없이 후순위자가 청구할 수 없음.

2) 이미 청구자격을 가지고 있던 동순위권자의 권리포기도 가능하며 포기분은 다른 동순위 유족에게 안분하여 지급하고 동의서 및 신분증 사본 제출 요청 (작성내용은 ‘참고4’ 확인후 참고하여 작성 요청)

- 지급원칙

- 일시금 지급(동 순위 수급권자 발생시 안분 지급)
 - ※ 단, 안분 후 원단위 잔여금액은 최고령자에게 지급

퇴직공제금은 일시금 지급이 원칙이나 동순위 유족 중 연락 두절 등으로 동시 청구 후 일시금 지급이 어려운 경우 등 **불가피한 경우에 한하여** 안분 청구 후 지급 가능, 단, 안분 청구 시 최초 확인한 유족의 수는 변동될 수 없으므로 **유족 수 확정에 신중한 판단 필요**

※ 사례 : 전순위 유족이 부모이며 해당 유족이 서류 상 부부이나 사실 상 별거 등으로 왕래가 없는 경우, 동시청구가 어려우므로 안분하여 각각 청구 후 지급

○ 소멸시효(5년) 기산점

- 사망일 또는 실종신고 심판확정일

※ (예시) 2020.6.5. 새벽 3시에 피공제자가 사망한 경우 2025.6.5. 24시 까지

실종신고 심판확정일이 2020.6.5. 인 경우 2025.6.5. 24시 까지

※ 기간의 계산은 기산점이 오전 0시가 아닌 한 초일은 산입하지 않음 (피공제자의 사망 다음날부터 소멸기효 기간이 기산됨)

□ 구비서류 및 인정기준 (※ 사망일 이후 발급된 서류만 유효)<별표 3> 참고

<별표 3>

구분	구비서류		확인사항
공통서류	퇴직공제금 지급청구서, 청구인 신분증 및 통장사본(필요시)		제3편 제1장 제1절 공통 구비서류 참조
	(피공제자) 사망진단서(시체검안서) 또는 기본증명서 중 1부, 법원의 실종선고 결정문(실종에 한함) 1부		사망일(실종기간 만료일) 이후 근로내역 확인 ※ 혼인관계증명서 또는 제적등본 상 사망여부 및 사망일자 확인될 경우 생략 가능
	(피공제자) 가족관계증명서 1부 ※ 사실혼 관계인 경우 제외		3개월 이내 발급, 주민등록번호 모두 표기 ※ 단, 배우자 청구인 경우 배우자 기준 가족관계증명서 또는 혼인관계증명서 가능 ※ 마지막 안분지급 유족의 경우 다른 유족의 기 제출서류로 갈음 가능(발급일자 무관)
	※ 전산시스템을 통해 사망일자 또는 유족정보 등이 확인될 경우, 각 해당사실을 확인하기 위한 구비서류 생략		
배우자	(사실혼의 경우) 사실상 혼인관계존부확인서, 타 공공기관에서 발급한 연금수급자증명서 등		근로복지공단, 국민연금공단 등 공공기관 발급 여부, 위·변조 여부
자녀	자녀의 기본증명서 ※ 청구 당시, 만 19세 이상인 경우 제외		3개월 이내 발급, 주민등록번호 모두 표기 자녀의 법정대리인 확인 동순위 자녀가 2인 이상일 경우, 각각 청구
	법정대리인 청구시	법정대리인의 청구서	청구인은 ○○○의 법정대리인 □□□으로 기재
	미성년 자녀 청구시	법정대리인의 동의서 인감증명서 또는 본인서명사실확인서	동의인은 ○○○의 법정대리인 □□□으로 기재 인감도장 날인(또는 본인서명) 3개월 이내 발급
부모	-		-
손자녀	자녀의 가족관계증명서		3개월 이내 발급
	손자녀의 기본증명서 ※ 청구 당시, 만 19세 이상인 경우 제외		3개월 이내 발급, 주민등록번호 모두 표기 손자녀의 법정대리인 확인 동순위 자녀가 2인 이상일 경우, 각각 청구
	법정대리인 청구시	법정대리인의 청구서	청구인은 ○○○의 법정대리인 □□□으로 기재
	미성년 자녀 청구시	법정대리인의 동의서 인감증명서 또는 본인서명사실확인서	동의인은 ○○○의 법정대리인 □□□으로 기재 인감도장 날인(또는 본인서명) 3개월 이내 발급
조부모	부모의 가족관계증명서 또는 제적등본		3개월 이내 발급
형제·자매	부모의 가족관계증명서 또는 제적등본		3개월 이내 발급 형제·자매 등 동순위자 확인
외국인	호구부 또는 결혼증 등		공증(한글번역본), 결혼증의 경우 배우자 청구시만 활용

퇴직공제금 신청 → 주민등록번호 조회 → (사망)수급요건완화대상자 사유 확인 → 유족정보 조회 → 관계, 성명, 주민등록번호가 모두 확인되는 경우에 한하여 서류 대체

- 사망자 유족정보로 제출 구비서류를 대체하는 경우는 개정법이 적용되는 경우에 한함

※ 대법원에서 파악한 사망일자와 실제 사망일자 차이가 발생할 경우 개정법이 적용되는 경우는 소멸시효가 임박하지 않아 청구권 발생 유무에 변동이 없을 뿐 아니라 생계를 같이한 유족에게 지급한다는 종전 기준이 적용되지 않아 유족 순위만 확인하여 서류 대체 가능

□ 확인사항

- 유족순위가 같은 동순위자가 2명 이상인 경우
 - 동 순위자가 청구서를 각각 작성하였는지 확인
 - 동 순위자 모두 청구인에 등재되었는지 확인
- 사망일 이후 근로내역 신고여부확인
 - 사망일 이후 근로내역 신고된 경우 착오 신고된 근로내역 삭감 되었는지 확인

※ 미처리 시 사업장에 실제 근로여부 확인 후 근로내역 삭감 요청

※ 사망일 이후 근로내역이 있을 경우 지급예정일 저장이 제한되며, 처리 후 고객복지부로 해제 요청

사망월 당월은 사망일자와 근로일수를 비교하여 합리적 판단을 통해 사망일 이전 근로한 것으로 판단될 경우 지급할 수 있도록 지급예정일 저장 제한을 두지 않으므로 **당월 근로내역은 담당자 판단 후 삭감신고 요청**

- 사망일자가 '20.10.20.이고 '20.10월 근로내역이 15일인 경우, 사망 전 근로한 것으로 판단 가능

41. 사망한 피공제자 유족 청구 시 업무 팁

건설근로자법 개정사항(시행일 : `20.5.27.) 관련 소멸시효 확인 방법<별표 4 참고>

<별표 4>

구 분	사망일	유족범위	소멸시효
252일 이상	'15.5.28.~ '20.5.26.	산업재해보상보험법 준용 (법 시행 전 청구가능 유족 유무 무관)	사망일 로부터 5년 (3년→5년 연장)
	'20.5.27.~	건설근로자법 개정사항	사망일 로부터 5년
252일 미만	~'20.5.26.	건설근로자법 개정사항	시행일 로부터 5년
	'20.5.27.~	건설근로자법 개정사항	사망일 로부터 5년

※ 소멸시효 기간 계산 시 초일은 산입하지 않음(사망일이 0시인 경우 초일산입)

건설근로자법 개정 전 유족범위 및 구비서류

- 적립일수 252일 이상인 피공제자가 '20.5.26. 이전 사망한 경우

☐ 유족의 범위와 순위 (유족범위는 산업재해보상보험법 제63조, 유족순위는 제65조 준용) <별표 5> 참고

- 유족범위는 생계를 같이한 자에 한함

<별표 5>

순위	구 분	공 통	자 격 조 건
1	배우자	사망 당시 생계를 같이하고 있던 유족	- 자격조건 없음
2	자녀		- 25세 미만인 경우('18.12.13.일 이후 사망 시 적용) - 19세 미만인 경우('18.12.12.일 이전 사망 시 적용) - 장애인복지법에 따른 장애의 정도가 심한 장애인
3	부모		- 60세 이상인 경우 - 장애인복지법에 따른 장애의 정도가 심한 장애인
4	손자녀		- 19세 미만인 경우 - 장애인복지법에 따른 장애의 정도가 심한 장애인 - 외손자 및 외손녀도 인정
5	조부모		- 60세 이상인 경우 - 장애인복지법에 따른 장애의 정도가 심한 장애인 - 모계혈족인 외조모나 외조부도 인정
6	형제 자매		- 19세 미만이거나 60세 이상인 경우 - 장애인복지법에 따른 장애의 정도가 심한 장애인

☐ 구비서류 및 인정기준 (※ 사망일 이후 발급된 서류만 유효)<별표 6> 참고

<별표 6>

구분	구비서류		확인사항
공통 서류	퇴직공제금 지급청구서, 청구인 신분증 및 통장사본(필요시)		제3편 제1장 제1절 공통 구비서류 참조
	(피공제자) 사망진단서(시체검안서) 또는 기본증명서 중 1부, 법원의 실종선고 결정문(실종에 한함) 1부		사망일(실종기간 만료일) 이후 근로내역 확인 ※혼인관계증명서 또는 제적등본 상 사망여부 및 사망일자 확인될 경우 생략 가능
	(피공제자) 가족관계증명서 1부 ※사실혼 관계인 경우 제외		3개월 이내 발급, 주민등록번호 모두 표기 ※단, 배우자 청구인 경우 배우자 기준 가족관계 증명서 또는 혼인관계증명서 가능 ※마지막 안분지급 유족의 경우 다른 유족의 기 제출서류로 갈음 가능(발급일자 무관)
	피공제자의 주민등록표초본 1부(필요시)		3개월 이내 발급, 주민등록번호 모두 표기 ※생계유지 같이한 사실을 주민등록표 상 세대로 확인할 경우, 2인 이상 동순위 유족의 주민등록표 상 세대를 달리한 사실 을 확인해야하는 경우 등 제출
	생계를 같이 했음을 증명하는 서류 택1	최순순위 유족의 주민등록표초본 1부 피공제자가 유족에게 생활비 명목 등으로 입금한 통장거래내역 사본 1부 이장, 통·반장 또는 이웃주민 확인서, 장례비용 지출증빙 자료 등	3개월 이내 발급, 주민등록번호 모두 표기 과거의 주소변동 전입일자(필요시) 모두 명시 동순위 유족이 2인 이상일 경우, 각각 징구 사망일로부터 1년 이내 담당자가 근거자료를 취합하여 생계여부를 종합적으로 판단 후 결재권자에게 보고, 입력시스템 상 「통화 및 보완내역」에 그 내용을 간략히 입력
배우자	(사실혼의 경우) 사실상 혼인관계존부확인서, 타 공공기관에서 발급한 연금수급자증명서 등		근로복지공단, 국민연금공단 등 공공기관 발급여부, 위·변조 여부
자녀	자녀의 기본증명서 ※청구 당시, 만 19세 이상인 경우 제외		3개월 이내 발급, 주민등록번호 모두 표기 자녀의 법정대리인 확인 동순위 자녀가 2인 이상일 경우, 각각 징구
	법정대리인 청구시	법정대리인의 청구서	청구인은 ○○○의 법정대리인 □□□으로 기재
	미성년 자녀 청구시	법정대리인의 동의서 인감증명서 또는 본인서명사실확인서	동의인은 ○○○의 법정대리인 □□□으로 기재 인감도장 날인(또는 본인서명) 3개월 이내 발급
부모	-		-
손자녀	자녀의 가족관계증명서		3개월 이내 발급
	손자녀의 기본증명서 ※청구 당시, 만 19세 이상인 경우 제외		3개월 이내 발급, 주민등록번호 모두 표기 손자녀의 법정대리인 확인 동순위 자녀가 2인 이상일 경우, 각각 징구
	법정대리인 청구시	법정대리인의 청구서	청구인은 ○○○의 법정대리인 □□□으로 기재
	미성년 자녀 청구시	법정대리인의 동의서 인감증명서 또는 본인서명사실확인서	동의인은 ○○○의 법정대리인 □□□으로 기재 인감도장 날인(또는 본인서명) 3개월 이내 발급
조부모	부모의 가족관계증명서 또는 제적등본		3개월 이내 발급
형제·자매	부모의 가족관계증명서 또는 제적등본		3개월 이내 발급 만60세 이상 형제·자매 등 동순위자 확인
외국인	호구부, 친족관계증명서 또는 결혼증 등		공증(한글번역본), 결혼증의 경우 배우자 청구시만 활용
	외국인등록 사실증명원 또는 국내거소 사실증명원(필요시)		3개월 이내 발급, 주소변동 전입일자 모두 표기

구분	구비서류	확인사항
	출입국에 관한 사실증명서(필요시)	3개월 이내 발급, 사망당시 한국에 체류했는지 확인하기 위해서만 활용

2) 사망 당시 원칙

- 피공제자 사망 당시 배우자가 존재하였고, 사망 후 해당 배우자가 재혼한 경우라도 피공제자의 가족관계증명서 또는 혼인관계증명서를 통해 사망 당시 배우자로 확인될 경우 인정

3) 가족관계증명서 발급이 불가능한 유족

- 2007.5.17일 제정된 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제정 및 시행(2008.1.1.시행) 이전 사망한 경우 제적등본을 통해 가족관계 확인

4) 유족범위 참고사항

- **사실혼 배우자** : 법적 배우자가 존재하지 않고, 본인이 사실혼 배우자임을 입증한 경우에 한함
- **직계존·비속** : 직계존속으로서의 조부모는 물론 외조부모도 포함하며, 손자녀, 외손자녀도 포함
- **형제·자매** : 이성동복 및 동성이복 형제도 인정
- **적모서자관계**(본처와 혼외자 또는 후처부인에게서 출생한 자녀) 및 **계모자 관계**(후처와 전처의 자식관계)는 유족으로 보호받을 수 없음(**양자로 입양한 경우만 가능**)
- ※ 가족관계증명서 등 공문서 상 기재사항과 다른 법원 판결문이 있는 경우 판결내용 및 일자 등을 고려해 종합적으로 판단 필요

5) 사실혼 배우자 연금수급자 증명서 확인방법 - 붙임의 '[참고3]' 확인

- 국민연금 수급증명서는 수급자의 성명 및 생년월일만 기재되어 있어 **사망자 정보를 확인 할 수 없음**, “유족연금 지급결정통지서”를 요청하여 사망자 및 수급자의 정보 확인 가능(국번없이 1355로 전화하여 수급자 본인이 서류 요청하는 경우 팩스로 발급받을 수 있음)
- 근로복지공단은 “**산업재해보상보험연금증서**” 통해 사망자 및 수급자 정보 확인 가능

6) 사실혼 배우자가 존재하였으나 해당 사실이 확인되지 않아 자녀에게 지급된 경우

- 공제회는 법 제14조 2항에 따라 퇴직공제금을 지급하였으므로 사실혼 배우자에게 퇴직공제금을 지급할 의무가 없으며 사실혼 배우자가 지급받은 청구인을 대상으로 부당이득반환 청구 소송을 제기하여 퇴직공제금을 반환받아야 함*
- * 단, 접수과정 중 직원의 주의의무 소홀로 유족순위를 잘못 확인한 경우는 해당 없음

7) 유족의 순위 및 범위 확인을 위한 서류검토 방법

- 퇴직공제금 지급청구권자의 범위는 법 14조 제2항의 해석에 의해 지급청구자의 범위를 확정하고, **지급청구서 및 첨부 증빙서류를 검토·대조***함으로써 결정
- * 사실혼배우자, 태아의 존재여부, 이성동복, 동성이복 형제의 존재 여부는 제출된 증빙서류 검토·대조 과정에서 해당 사실이 확인될 경우에 한하며 이는 청구 유족도 위 유족의 존재 여부에 대해 정확히 알고 있다고 기대하기도 어렵기 때문임

8) 수급요건 완화 대상자 중 ‘소급대상자’와 ‘신규대상자’ 구분 방법(사망자 포함)

- **소급대상자** : 개정법 시행 전, 적립일수 252일 미만이고, 만 65세 이상 도달 또는 사망자
- **신규대상자** : 개정법 시행 후, 적립일수 252일 미만이고, 만 65세 이상 도달 또는 사망자

9) 선·동순위권자가 청구권을 포기*한 경우

- 퇴직공제금 청구권 포기 또는 포기의사 내용이 문서의 내용을 통해 확인될 경우, 해당 포기 분을 **후순위 또는 동순위 유족에게 지급 가능**
- * ‘권리의 포기’는 원칙적으로 권리자의 자유이나, 공권이나 신분권과 같이 그 성질상 포기할 수 없는 권리도 있으며, 포기할 수 있는 권리인 재산권이라도 타인의 이익을 해치는 경우에 포기가 불가능하다고 정의하고 있음
- 퇴직공제금 지급청구권은 공권이나 신분권이 아니며, 그 권리의 포기가 타인의 이익을 해친다고 보기

어려우므로 권리포기로 후순위 또는 동순위 유족에게 그 효력이 발생될 수 있음

10) 퇴직공제금 안분지급

- 안분지급은 2인 이상 동순위 유족이 청구시점을 달리하여 청구할 경우 지급하는 방법으로 청구권을 가진 유족수를 확정지어 지급액을 전체 지급 가능한 유족 수로 나누고 각각의 청구시점에 이자를 계산하여 지급하는 방법

※ 퇴직공제금 안분지급을 위한 접수방법은 '[참고5]' 확인

11) 복지수첩 반납이나 사업주의 근로일수 소급 신고·납부로 개정법 시행 전후 근로일수에 변동있는 경우 유족의 범위와 순위 적용 기준(개정법 시행일('20.5.27.))

- 개정법 시행일 전 252일 미만으로 확인 되었으나, 개정법 시행 이후 복지수첩 반납이나 사업주의 근로일수 소급 신고·납부가 이루어져 252일 이상이 되는 경우 개정법 적용

12) 유족이 부상 및 질병으로 퇴직공제금을 직접 받을 수 없는 경우 수령의 위임 가능

13) 피공제자의 외국인 유족의 신분증 인정 기준

- 여권(단, 여권 미발급 등 불가피한 경우에 한하여 본국 신분증 대체 가능)

14) 유족의 사망 정보 확인 방법

- 가족관계증명서, 제적등본, 전산시스템 유족정보 조회 상 기재된 사망정보를 기본으로 확인
- 위 내용으로 확인이 불가능한 경우 유족의 말소자 초본*으로 대체 가능
- * 말소자 초본 상 '사망직권말소' 또는 '사망신고말소' 등으로 표기된 경우